Internes Anfechtungsgutachten Großbach Schutzschirm

1 Ergebnis und Befugnis

Die Rückzahlung von 380.000 EUR an Friedhelm Großbach bietet einen belastbaren Prüfungsansatz nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 InsO. Beim Bonus an Bertha Großbach-Riemenschneider sind der zugrunde liegende Anspruch, die Zahlung aus Vermögen der KG und die Kenntnis am Auszahlungstag offen. Die Akte dokumentiert zunächst Schutzschirmantrag und vorläufige Sachwalterbestellung. `19_schutzschirmverwalter_bericht.docx`, Abschnitte 1 und 2, belegt noch keine Verfahrenseröffnung. Vor der Klage sind Eröffnungsbeschluss, endgültige Verfahrensart und Bestellung beizuziehen. In eröffneter Eigenverwaltung obliegt die Anfechtung nach § 280 InsO dem Sachwalter. Ein StaRUG-Verfahren schafft diese Befugnis nicht.

2 Wirkungsdaten und Massevergleich

`20_rueckzahlung_gesellschafterdarlehen.docx`, Abschnitt 1, nennt den Vertrag vom 04.09.2020 über 600.000 EUR, Fälligkeit 31.12.2025, die Überweisung vom 18.01.2026 und einen Rest von 220.000 EUR. `09_anfechtungsklage_friedhelm.docx`, Abschnitt 1, und der vorläufige Bericht bestätigen die Buchung als Teiltilgung. Die Wirkung nach § 140 InsO ist anhand der Empfängergutschrift zu datieren. Bei Leistung aus freier Liquidität oder einer tatsächlich abrufbaren Kreditlinie ist zu prüfen, welcher den übrigen Gläubigern verfügbare Wert für die nachrangige Tilgung eingesetzt wurde. Kontobelastung, Kreditabruf und freie Zugriffsmöglichkeit sind im Original nachzuweisen. Bei Eingang eines maßgeblichen Eröffnungsantrags am 05.05.2026 liegt der Vorgang innerhalb des Jahresfensters. Gesellschafterstellung und der Ausschluss etwaiger Privilegien nach § 39 Abs. 4 und 5 InsO müssen aus Register, Gesellschaftsvertrag und Beteiligungsverlauf belegt werden. § 135 Abs. 1 Nr. 2 verlangt weder Zahlungsunfähigkeit noch Kenntnis des Empfängers.

`10_anfechtungsklage_bertha_bonus.docx`, Abschnitt 1, bezeichnet einen Bonus vom 14.02.2026 von 22.000 EUR brutto und rund 12.600 EUR netto. Der Anstellungsvertrag vom 01.10.2022 soll eine variable Vergütung bis 25.000 EUR vorsehen. Es kommt auf Zielerreichung, Fälligkeit, vertraglichen Arbeitgeber und tatsächlichen Zahlenden an. Eine Auszahlung der KG ohne eigene Verpflichtung kann anders zu beurteilen sein als der Vollzug einer geschuldeten und gleichwertigen Vergütung. Lohnkonto, Zielvereinbarung, Bonusfreigabe, Bankgutschrift und Abführung von Abgaben beiziehen. Der Gesamtaufwand ist kein Nachweis, dass Bertha den gesamten Bruttobetrag als rückgewährpflichtigen Vorteil erlangte. Die Abschlussübersicht `22_abschluss_zusammenfassung.docx`, Abschnitt 1.3, bezeichnet den Bonus dagegen mit 22.000 EUR netto. Die widersprüchlichen Brutto- und Nettoangaben sind vor jeder Bezifferung durch Lohnkonto und Empfängergutschrift aufzulösen.

3 Zahlungsunfähigkeit an den Handlungstagen

Datei 20, Abschnitt 1.3, beziffert die freie KK-Reserve am 18.01. mit 1,42 Mio. EUR. Datei 09 nimmt eine deutlich niedrigere verfügbare Linie an, ohne eine tagesgenaue Gesamtrechnung zu liefern. Der für Februar angeführte negative EBITDA-Wert und einzelne überfällige Lieferantenposten ersetzen keinen Fälligkeitsstatus. `17_liquiditaetsanalyse.docx`, Abschnitte 1 bis 4, errechnet erst für den 22.04. eine Lücke von 1.950.480 EUR aus 2.713.000 EUR Verbindlichkeiten und 762.520 EUR Mitteln. Die Rechnung enthält später fällige Posten sowie Festgeld mit Laufzeit bis Juni. Status und Dreiwochenentwicklung sind nach tagesgenauer Fälligkeit, Festgeldverfügbarkeit, verbindlichen Stundungen und Abrufbarkeit des Rahmens neu aufzubauen. Der Bericht `04_idw_s6_bericht_auszug.docx` beschreibt demgegenüber drohende Zahlungsunfähigkeit. Diese Spannungen und die spätere Bankkürzung erlauben keine Rückdatierung auf Januar oder Februar.

4 Vorsatz, Gegnerwissen und konkurrierende Gründe

Für die Teiltilgung sprechen die selektive Zahlung an einen Gesellschafter, der hohe Abfluss und bereits beschriebene Lieferantenrückstände als mögliche Vorsatzindizien. Dagegen stehen die behauptete freie Linie, die Fälligkeit und eine erst später dokumentierte Kreditkürzung. Wer die Tilgung entschied und welchen Zukunftsstatus diese Person kannte, ist aus Freigabe, Bankkorrespondenz und Planung zu ermitteln. Friedhelms frühere Geschäftsführerstellung sowie seine Beteiligung legen einen Informationszugang nahe. Datei 20 nennt das Ausscheiden als Geschäftsführer bereits 2022. Der Entwurf in Datei 09 behandelt seine Rolle teilweise anders. Die Organstellung am Wirkungstag und tatsächlich erhaltene Krisenberichte sind zu belegen. Bei kongruenter Deckung greift die Vermutung nach § 133 Abs. 1 Satz 2, Abs. 3 Satz 1 InsO nur mit Kenntnis eingetretener Zahlungsunfähigkeit und der Benachteiligung. Ein belastbarer Vollbeweis ergibt sich bisher nicht.

Beim Bonus sprechen die Nähe zur Leitung und die geschilderte Krise für weitere Aufklärung. Die behauptete vertragliche Grundlage ist ein erhebliches Gegenindiz gegen eine atypische Bevorzugung. § 133 Abs. 2 InsO regelt das Zeitfenster für Deckungen und ist kein eigener Nähe-Tatbestand. § 133 Abs. 4 erfordert einen entgeltlichen Vertrag mit einer nahestehenden Person und eine unmittelbare Benachteiligung. Er kann auf die Bonuszahlung nicht allein wegen der Organstellung angewandt werden. Bei Antrag am 05.05. fällt der 14.02. in das Drei-Monats-Fenster. § 130 Abs. 1 Nr. 1 verlangt bei Kongruenz Zahlungsunfähigkeit und deren Kenntnis am Wirkungstag. Bei belegter Inkongruenz sind die zusätzlichen Voraussetzungen des § 131 Abs. 1 Nr. 2 oder 3 zu prüfen. Eine ohne Gegenwert geleistete Zahlung ist getrennt an § 134 zu messen. Die Akte belegt derzeit weder den Wegfall jeder Gegenleistung noch die für § 133 nötige konkrete Vorsatzkenntnis Berthas.

5 Durchsetzung

Die Rückgewähr erfolgt nach § 143 InsO. Ein Rangrücktritt über das Restdarlehen ist weder Teilzahlung noch ohne Weiteres aufrechenbar. Der Zinsansatz in den Aktenentwürfen ab dem Transferdatum trägt für eine Geldschuld nach geltendem § 143 Abs. 1 Satz 3 InsO nicht ohne Verzug oder Rechtshängigkeit. Bei Klage ist die Zuständigkeit nach GVG und ZPO zu prüfen. Sitz der Schuldnerin und Vorliegen eines Aktenzeichens ersetzen diese Prüfung nicht. Das Fristblatt nach § 146 InsO setzt Eröffnungs- und Kenntnisdaten sowie Prüfung von Hemmung und Vergleich voraus. Bis zur Feststellung der Eröffnung und der Befugnis kann nur die Beweissicherung und eine bedingte Vergleichsprüfung vorbereitet werden. Die Abschlussübersicht 22 hält zu Friedhelm ein Angebot über 300.000 EUR in zwei Raten fest. Eine Reaktion steht aus. Annahme, Zahlung oder Erledigung sind damit nicht belegt.

Rechtsquellen: § 133 InsO, § 135 InsO, § 143 InsO, § 280 InsO. Zum zusätzlichen Zukunftsbezug bei erkannter Zahlungsunfähigkeit BGH, Urteil vom 06.05.2021, IX ZR 72/20, BGHZ 230, 28, Rn. 30 ff.